3/ trao đổi với mẹ Hoàng 1 số ý sau:

- Nguyên nhân nào khiến H phạm tội
- Thành tích học tập của H
- Hoàn cảnh gđ H ntn
- H chưa đủ tuổi VTN vì vậy cần có người giám hộ hoặc người đại diện, trong quá trình lấy lời khai thì phải có mặt người ghộ hoặc người đại diện hợp pháp.
- Động viên tinh thần cho H

4/ lời khai trên không ảnh hưởng tới tội danh của các bị can. Thực tế tuy không có tính toán giết người từ trước nhưng đã có hành vi giết người xảy ra.

5/ đề nghị với thủ trưởng CQĐT các biên bản ghi lời khai không có chữ ký của người đại diện thì không hợp pháp vì vậy đề nghị tiến hành lấy lời khai lại và phải có mặt người đại diện vì H chưa đủ tuổi vị thành niên theo quy định của pl phải có người đại diện cho H.

6/ quyết định của Tp là không đúng: với H thì không đủ yếu tố cấu thành tội giết người, tuy nhiên 2 bị can còn lại thì đầy đủ yếu tố cấu thành.

Tiến hành trao đổi với VKS về tội danh của H vì hồ sơ đã được trả về cho VKS.

7/ kế hoạch xét hỏi:

8/ hướng bào chữa cho Hoàng:

Không phạm tội giết người.

Phạm tội cướp ts nhưng thực hiện với vai trò giúp sức.

9/ đơn kc

10/ có quyền kc theo quy định pl

- tp không có quyền phát biểu như vậy
- kháng cáo: 1 là y án; 2 là giảm nhẹ hơn
- không có chuyện nặng hơn.

Phần phản biện:

Không có ý kiến phản biện

GÓP Ý THÊM:

CÂU 4: Các lời khai trên rất có ý nghĩa cho việc bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo vì nếu các bị cáo không có ý giết người từ trước, không nằm trong "kế hoạch" và nguyên nhân bị thương =>chết của anh Bầu không xuất phát từ hành vi muốn tước đoạt mạng sống của anh Bầu do đó các bị cáo không phạm tội giết người .